

■ 해양교육 및 해양문화의 활성화에 관한 법률 시행규칙 [별표 1]

시정 또는 운영정지 명령의 처분기준(제3조제2항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 운영정지인 경우에는 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있되, 그 가중된 처분기간은 각 처분기준을 합산한 기간 또는 6개월을 넘을 수 없다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분의 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 처분권자는 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등을 고려하여 운영정지기간을 2분의 1범위에서 가중하거나 감경할 수 있다. 다만 가중하는 경우에도 운영정지 기간은 6개월을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제9조제5항에 따른 지정기준을 위반하여 운영한 경우	법 제10조제2항 제1호	시정명령	운영정지 3개월	운영정지 6개월
나. 그 밖에 법에 따른 명령을 위반한 경우	법 제10조제2항 제2호	시정명령	운영정지 2개월	운영정지 3개월